P U T U S A N

Nomor 1846/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIRUL HAMZAH Bin MALIK;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Dukuh Setro 1-A/2 RT/RW 001/008 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024 s/d 25 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/221/VII/Res.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. M. Zainal Arifin, S.H., M.H. dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 14 Oktober 2024 No.1846/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1846/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1846/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUL HAMZAH BIN MALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRUL HAMZAH BIN MALIK** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,064 (nol koma nol enam empat) gram;
   b. 1 (satu) buah wadah rokok Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat total ± 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram;
   c. 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082-333-985-859

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AMIRUL HAMZAH BIN MALIK** pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di pinggr Jl. Sidotopo Wetan No. 9 Kel. Simokerto Kec. Kenjeran Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I".*** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA, S.H bersama Saksi BUDI ARIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Kost yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro 8/2 RT/RW 004/002 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya. Setelah dilakukan introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,064 (nol koma nol enam empat) gram; 1 (satu) buah wadah rokok Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat total ± 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082-333-985-859. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TIYONO alias SABLA ke nomor 0838-9210-7017 untuk memesan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jl. Sidotopo Wetan No. 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel. Simokerto Kec. Kenjeran Surabaya untuk menemui Sdr. TIYONO alias SABLA. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. TIYONO alias SABLA meminjam motor Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. TIYONO alias SABLA dengan cara diletakkan oleh Sdr. TIYONO alias SABLA di dompet kunci motor milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima 7 (tujuh) poket klip plastic berisi Narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. UDIN sebanyak 2 (dua) poket klip berisi Narkotika dengan cara yakni :
  - o Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Depan Rumah yang beralamtkan di Jl. Dukuh Setro VII Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - o Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Depan Rumah yang beralamtkan di Jl. Dukuh Setro VII Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-poketnya dengan total Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05762/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti dengan rincian :

  Barang Bukti yang diterima :
  - o 17488/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,106 gram;
  - o 17489/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,038 gram;
  - o 17490/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,093 gram;
  - o 17491/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,084 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 17492/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram;
- 17493/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram;

Dengan total berat netto **±** 0,449 (nol koma empat empat sembilan) gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 17488/2024/NNF.- s/d 17493/2024/NNF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **AMIRUL HAMZAH BIN MALIK** dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AMIRUL HAMZAH BIN MALIK** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah yan beralamatkan di Jl. Dukuh Setro 1-A/2 RT/RW 001/008 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".*** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA, S.H bersama Saksi BUDI ARIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Kost yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro 8/2 RT/RW 004/002 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya. Setelah dilakukan introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,064 (nol koma nol enam empat) gram; 1 (satu) buah wadah rokok Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat total ± 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082-333-985-859. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TIYONO alias SABLA ke nomor 0838-9210-7017 untuk memesan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Jl. Sidotopo Wetan No. 9 Kel. Simokerto Kec. Kenjeran Surabaya untuk menemui Sdr. TIYONO alias SABLA. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. TIYONO alias SABLA meminjam motor Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05762/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti dengan rincian :

  Barang Bukti yang diterima :

  - 17488/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,106 gram;
  - 17489/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,038 gram;
  - 17490/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,093 gram;
  - 17491/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,084 gram;
  - 17492/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram;
  - 17493/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,064 gram;

  Dengan total berat netto **±** 0,449 (nol koma empat empat sembilan) gram

  Kesimpulan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 17488/2024/NNF.- s/d 17493/2024/NNF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **AMIRUL HAMZAH BIN MALIK** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI ARIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB didepan kost yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro 8/2 RT/RW 004/002 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya bersama dengan rekan satu team dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yakni saksi Novian Eko Satria, S.H.;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 1 (satu) buah wadah rokok Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat total ± 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram. Kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna biru dengan SIM Card Simpati dengan nomor 082-333-985-859;
- Bahwa berawal saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bila terdakwa sering antar paket narkotika didepan kost yang beralamatkan di Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dukuh Setro 8/2 RT/RW 004/002 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya, kemudian kami melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan pada waktu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami mendapati terdakwa sedang mengantarkan barang yang dipesan oleh pembeli terdakwa yang pada saat itu telah memesan kepada terdakwa untuk membeli sabu, setelah itu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pesanan narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa mau diantar kepada pemesannya yang bernama Sdr. Udin (nama panggilan);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan membeli kepada Sdr. Tiyono Alias Sabila melalui chat WhatsApp ke nomor 0838-9210-7017 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 19.30 WIB dipinggir jalan didepan Stasiun Sidotopo yang beralamatkan di Jl. Sidotopo Wetan No.9 Kel. Simokerto Kec. Kenjeran Surabaya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut sebanyak 7 (tujuh) poket;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh terdakwa digunakan untuk dijual kembali kepada pembelinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya ketika saksi melakukan interogasi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

2. **NOVIAN EKO SATRIA, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB didepan kost yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro 8/2 RT/RW 004/002 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya bersama dengan rekan satu team dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yakni saksi Budi Ariawan;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 1 (satu) buah wadah rokok Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat total ± 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram. Kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna biru dengan SIM Card Simpati dengan nomor 082-333-985-859;
- Bahwa berawal saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bila terdakwa sering antar paket narkotika didepan kost yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro 8/2 RT/RW 004/002 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya, kemudian kami melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan pada waktu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami mendapati terdakwa sedang mengantarkan barang yang dipesan oleh pembeli terdakwa yang pada saat itu telah memesan kepada terdakwa untuk membeli sabu, setelah itu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pesanan narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa mau diantar kepada pemesannya yang bernama Sdr. Udin (nama panggilan);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan membeli kepada Sdr. Tiyono Alias Sabila melalui chat WhatsApp ke nomor 0838-9210-7017 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 19.30 WIB dipinggir jalan didepan Stasiun Sidotopo yang beralamatkan di Jl. Sidotopo Wetan No.9 Kel. Simokerto Kec. Kenjeran Surabaya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut sebanyak 7 (tujuh) poket;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh terdakwa digunakan untuk dijual kembali kepada pembelinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya ketika saksi melakukan interogasi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB didepan kost yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro 8/2 RT/RW 004/002 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh Polisi, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 1 (satu) buah wadah rokok Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat total ± 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram. Kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna biru dengan SIM Card Simpati dengan nomor 082-333-985-859;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Tiyono alias Sabla ke nomor 0838-9210-7017 untuk memesan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Jl. Sidotopo Wetan No. 9 Kel. Simokerto Kec. Kenjeran Surabaya untuk menemui Sdr. Tiyono alias Sabla. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. Tiyono alias Sabla meminjam motor terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Tiyono alias Sabla dengan cara diletakkan oleh Sdr. Tiyono alias Sabla didompet kunci motor milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa. Kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) poket klip plastic berisi Narkotika tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Tiyono alias Sabla adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Udin sebanyak 2 (dua) poket klip berisi Narkotika dengan cara yakni :
  - Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB didepan rumah yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro VII Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB didepan rumah yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro VII Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-poketnya dengan total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,064 (nol koma nol enam empat) gram;
2. 1 (satu) buah wadah rokok Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat total ± 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram;
3. 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082-333-985-859;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1) Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni saksi Budi Ariawan bersama dengan saksi Novian Eko Satria, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan kost yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro 8/2 RT/RW 004/002 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya. Setelah dilakukan introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 1 (satu) buah wadah rokok Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat total ± 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082-333-985-859. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
2) Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Tiyono alias Sabla ke nomor 0838-9210-7017 untuk memesan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Jl. Sidotopo Wetan No. 9 Kel. Simokerto Kec. Kenjeran Surabaya untuk menemui Sdr. Tiyono alias Sabla. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. Tiyono alias Sabla meminjam motor terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;
3) Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Tiyono alias Sabla dengan cara diletakkan oleh Sdr. Tiyono alias Sabla didompet kunci motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) poket klip plastic berisi Narkotika tersebut;
4) Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Udin sebanyak 2 (dua) poket klip berisi Narkotika dengan cara yakni :
   - Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB didepan rumah yang beralamtkan di Jl. Dukuh Setro VII Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
   - Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB didepan rumah yang beralamtkan di Jl. Dukuh Setro VII Kel. Gading Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tambaksari Surabaya terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5) Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-poketnya dengan total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual;
6) Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli dan menjual narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

2. Unsur “Setiap orang”
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud *“setiap orang”* adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama Amirul Hamzah Bin Malik dipersidangan, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya. Bahwa, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05762/NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 6 (enam) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan nomor 17488/2024/NNF sampai dengan 17493/2024/NNF dengan total berat bersih **±** 0,449 (nol koma empat empat sembilan) gram sebagaimana tersebut dalam I adalah **benar** Kristal ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara *"unsur tanpa hak atau melawan hukum"* di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif. Maksudnya cukup dibuktian salah satu saja apakah unsur *"tanpa hak"* yang terbukti ataukah unsur "melawan hukum" yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga meyebutkan *"Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"*. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum/melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Budi Ariawan bersama dengan rekan satu team dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yakni saksi Novian Eko Satria, S.H. pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB didepan kost yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro 8/2 RT/RW 004/002 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 1 (satu) buah wadah rokok Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat total ± 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram. Kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna biru dengan SIM Card Simpati dengan nomor 082-333-985-859;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Tiyono alias Sabla ke nomor 0838-9210-7017 untuk memesan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Jl. Sidotopo Wetan No. 9 Kel. Simokerto Kec. Kenjeran Surabaya untuk menemui Sdr. Tiyono alias Sabla. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis Sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya Sdr. Tiyono alias Sabla meminjam motor terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut. Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Tiyono alias Sabla dengan cara diletakkan oleh Sdr. Tiyono alias Sabla didompet kunci motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa menerima 7 (tujuh) poket klip plastic berisi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Tiyono alias Sabla adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Udin sebanyak 2 (dua) poket klip berisi Narkotika dengan cara yakni :

- Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB didepan rumah yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro VII Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB didepan rumah yang beralamatkan di Jl. Dukuh Setro VII Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-poketnya dengan total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Tiyono alias Sabla tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Udin dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengedarkan narkotika, dalam hal ini membeli dan menjual sabu, sehingga sub unsur “membeli dan menjual Narkotika Golongan I” dinyatakan terpenuhi, dengan demikian unsur dakwaan alternatif pertama menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki 2 (dua) ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap kedua pidana tersebut akan diberlakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dan dengan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,064 (nol koma nol enam empat) gram;
- 1 (satu) buah wadah rokok Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat total ± 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082-333-985-859;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Amirul Hamzah Bin Malik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,064 (nol koma nol enam empat) gram;
   - 1 (satu) buah wadah rokok Lucky Strike warna putih yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat total ± 0,385 (nol koma tiga delapan lima) gram;
   - 1 (satu) buah HP merk Realme Type C2 warna Biru dengan SIM Card SIMPATI dengan nomor 082-333-985-859;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **02 Desember 2024**, oleh kami : Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD.	**TTD.**
Titik Budi Winarti, S.H., M.H.	**Antyo Harri Susetyo, S.H.**
TTD.	
Wiyanto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)